

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 730/2536

นายสุเทพ เอี่ยมลภะ

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 2(ที่ถูกลำ
จะเป็นข้อ 2.2) ส่วน อุทธรณ์ข้อ 2.1เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522มาตรา 54 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยในข้อ 2.1 นี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์
เป็นผู้กระทำผิดวินัยตามข้อบังคับ ของจำเลย เหตุเล็กจ้างเกิดจากความผิดที่โจทก์
เป็นผู้ก่อขึ้นเอง โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายที่จะได้รับ ค่าเสียหาย โปรดมีคำสั่ง
ให้รับอุทธรณ์ข้อ 2.1 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 72)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหากไม่สามารถรับโจทก์
กลับเข้าทำงานได้ ก็ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าและเงินบำเหน็จพร้อมด้วยดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลาง พิพากษาในเรื่องจะให้จำเลยรับโจทก์ กลับเข้าทำงานหรือให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์แทน และในกรณีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์แทนการรับกลับเข้าทำงานก็ให้ศาลแรงงานกลาง พิพากษาถึงเงินประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์ฟ้องเรียกมาด้วย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหม่ ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 26,037 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จ่ายค่าเสียหาย จากการเลิกจ้าง ที่ไม่เป็นธรรมจำนวน 16,924 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 24 มกราคม 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 63)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม แต่พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ พิพากษา ในเรื่องจะให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหาย แทนโจทก์เท่านั้น เมื่อศาลแรงงานกลาง พิพากษาใหม่ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่

โจทก์แล้ว จำเลยจะอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอีกไม่ได้เพราะได้ยุติไปแล้ว ที่ศาลแรงงาน
กลางไม่รับอุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม แต่พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้
พิพากษา ในเรื่องจะให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหาย
แทนโจทก์เท่านั้น เมื่อศาลแรงงานกลาง พิพากษาใหม่ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่
โจทก์แล้ว จำเลยจะอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอีกไม่ได้เพราะได้ยุติไปแล้ว ที่ศาลแรงงาน
กลางไม่รับอุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันทระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>